Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Gestão

ATA da Audiência Pública nº 04/2018 – SEFAZ/ Subsecretaria de Gestão

Tema: Contratação de serviços de gestão do abastecimento, com utilização de solução tecnológica e fornecimento de combustíveis, através de postos credenciados para atender as necessidades dos órgãos e entidades da Administração Estadual do Rio de Janeiro.

Participantes:

Wagner R. Souza	Empresa BR
Marcelo Borges	Empresa BR
Eladio Sueiro Casal	Empresa CTF
Tomaz Fernandes Mello	Empresa Ipiranga
Rafael Lopardi Pereira	Empresa SODEXO
Rachel Leite	Empresa SODEXO
Coronel Castro Netto	PMERJ
José Roberto Soares e Silva	PMERJ
José Roberto Pinheiro	PMERJ
Marco Antonio Pacheco	SEFAZ
Ariane Olczevski	SEFAZ
Mario Tinoco	SEFAZ
Jéssica de Freitas	SEFAZ
Vandemberg Santos da Silva	SEFAZ
Gabriela Braune de Castro Lopes	SEFAZ
Fábio Andrade	SEFAZ
Melina Moreira Amato	SEFAZ
Rafael Januzzi	SEFAZ

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2018, às quatorze horas, na auditório do 20º andar da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, à Avenida Presidente Vargas 670, realizou-se audiência pública, comunicada por aviso publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 11 de junho de 2018, para tratar do modelo de contratação de serviços de gestão do abastecimento, com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades dos órgãos e entidades da Administração Estadual do Rio de Janeiro.

Fizeram parte da mesa os servidores Marco Antonio Magalhães Pacheco Filho, Subsecretário de Gestão, Presidente da mesa, Fábio Andrade, Coordenador de Apoio Logístico, Melina Amato, Pregoeira da SEFAZ, Mario Tinoco e Vandemberg Santos Silva. Na abertura dos trabalhos foi apresentada a dinâmica da reunião. No primeiro momento foi apresentado e debatido o modelo de contratação em vigor. Na sequência, a apresentação do resultado do benchmarking realizado pela equipe da SUBGEST e a abertura da palavra aos fornecedores presentes. O último assunto abordado na audiência foi a cobertura da rede credenciada. Foi enfatizado que o foco da audiência pública era o abastecimento em postos externos.

Após apresentado o modelo vigente a partir do contrato N° 001/2014, foi ponderado pelo Sr. Eládio, representante da Empresa CTF, que a participação na licitação da solução proposta por essa empresa só pode acontecer em conjunto com o fornecimento de combustível por determinada bandeira. A empresa CTF tem parceria com as empresas BR (CTF tradicional e cartão) e Ipiranga (somente o CTF tradicional). A empresa atualmente tem uma rede de 70 postos credenciados, dos quais apenas 36 atendem ao contrato da SEFAZ, portanto é possível a adesão de mais postos em locais que forem considerados estratégicos. Em eventuais áreas de sombra seria usado o cartão CTF. Também foi mencionado que a rede de abastecimento de

cartão é maior que a do CTF tradicional. Ainda segundo ele, o modelo da CTF é o melhor do mercado, por não ter intervenção humana.

O Sr. Tomaz, representante da empresa Ipiranga apresentou dúvidas quanto à questão da não intervenção humana no processo de registro e tratamento das informações de abastecimento. Foi esclarecido que atualmente é exigida a não intervenção humana por questão de segurança, mas que o benchmarking apontou a existência de outro tipo de solução. Outra dúvida apresentada foi quanto ao tipo de reajuste do contrato, considerando que atualmente os preços variam diariamente e seria inviável um contrato que não previsse correção automática. Foi informado que existe atualmente o reajuste anual baseado no preço médio da ANP e eventuais revisões provocadas pela contratada quando ocorre algum desequilíbrio financeiro ao contrato, uma vez que o Contrato atual é de 2014, anterior portanto, à atual política de variação de preços adotada pela Petrobrás. Foi informado que o benchmarking apontou novos formatos de atualização de preços para os contratos atuais que poderá ser adotado por esta Administração. O Sr. Tomás também mencionou uma solução da Ipiranga denominada "Pró Frotas", um aplicativo de celular que permite monitorar informações de abastecimento.

Outra dúvida apresentada por ele foi o prazo dos repasses dos valores da SEFAZ para os fornecedores. Foi informado pela equipe da SUBGEST que o repasse estabelecido em contrato é de trinta dias. No cenário atual de crise, o esforço é para que não ultrapasse 90 dias do vencimento para a quitação das faturas. A equipe SUBGEST também ressaltou que o fluxo no pagamento das faturas quinzenais, atualmente contratado, com a execução financeira centralizada na SEFAZ, torna o processo de pagamento das faturas moroso, o que será melhorado no novo modelo, caso seja adotado o Sistema de Registro de Preços. Por fim, o Sr. Tomás informou que a Ipiranga tem interesse nessa contratação.

O representante da empresa BR, Sr. Marcelo Borges ressaltou a importância de um modelo que combata o desvio de combustíveis. Sugeriu um modelo com maior controle de gestão e com preço único no estado, pois segundo ele o cartão, que segue o preço de bomba estabelecido pelos postos dificulta a gestão do contrato. Informou que o preço da ANP leva em conta os postos de combustível de "bandeira branca" que, segundo ele não tem qualidade comprovada de seus produtos. Também informou que apesar disso o contrato atual está 6% abaixo do preço da ANP. Sr. Marcelo informou ainda que a BR tem condições de atender um modelo de contratação que melhore os pontos fracos do atual contrato.

Os representantes da empresa SODEXO não haviam chegado até este momento da Audiência Pública, portanto, não há manifestação dos mesmos sobre estes pontos.
A 2ª parte da Audiência foi a apresentação do benchmarking realizado pela equipe da SUBGEST em com base em contratos de diversas esferas de governo. Os principais pontos foram a diferença no sistema de precificação e os mecanismos de controle de gestão do contrato pela SEFAZ.

Segundo o Sr. Eládio (CTF) o CTF, que é o modelo atual, tem todas as funcionalidades necessárias para a gestão, principalmente a possibilidade de vincular o abastecimento ao veículo. O representante disse ainda acreditar que o sistema da CTF seria o único que permite a vinculação ao veículo sem a interferência humana.

Foi observado pelo representante da empresa BR que a ANP não pesquisa igualmente em todos os municípios, sendo alguns preços pesquisados apenas de forma mensal ou trimestral. Foi esclarecido que no modelo estudado o valor a ser pago é o menor entre a média da ANP e o preço direto na bomba. Ainda foi ponderado que a pesquisa apontou diversas licitações cujo modelo vencedor foi o de cartão, portanto, entende-se que há outras formas efetivas de controle disponíveis no mercado.

O representante da empresa Ipiranga sugeriu incluir no futuro contrato uma cláusula que mencione que é um período de mudança de governo e que podem ocorrer ajustes de acordo com mudanças decorrentes de mudanças de legislação e de tecnologia.
Foi ponderado pela SEFAZ que o termo Solução Tecnológica abarcaria a amplitude de mudanças e evoluções tecnológicas e que a Lei de Licitações prevê as possibilidades possíveis de aditivo aos contratos administrativos.

O representante da PMERJ Sr José Roberto questionou quanto ao contrato referente aos postos internos. Foi pontuado que o foco da audiência é a licitação dos postos externos e que será realizada uma consulta interna com os órgãos dia 28/06/18 para discutir qual a melhor estratégia para a licitação de postos internos. Ainda não foi definido se as licitações de postos internos e externos ocorrerão juntas ou separadas.

A Sra. Rachel representante da empresa SODEXO afirmou que a empresa possui um modelo que tem cartão com chip que vincula o abastecimento à placa do veículo com interferência humana e envia relatórios gerenciais online.

O último ponto da pauta da audiência foi a cobertura mínima a ser exigida para a rede credenciada.

O Sr. Eládio da empresa CTF sugeriu o aumento da cobertura mínima da rede CTF tradicional e uso de cartão em áreas de sombra, para o caso da BR. A Ipiranga não dispõe de cartão na parceria com a CTF, mas tem um aplicativo que permite a expansão da rede credenciada.

Os representantes das empresas BR e Ipiranga afirmaram ser factível para as empresas tanto o modelo atual como as mudanças avaliadas no benchmarking.

A empresa SODEXO também não apresentou objeções ao modelo apresentado a partir do benchmarking realizado. Foi informado pela representante da SODEXO que a sua rede de postos ativos é de 6000 a 10000 multibandeiras e que os postos de bandeira branca são importantes nos municípios pequenos do interior do estado. A leitura do abastecimento pode ser realizada por um terminal que aceita vários tipos de transação além do combustível, tendo maior aceitabilidade pelos donos dos postos.

Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos e eu, Gabriela Braune de Castro Lopes, secretária, lavrei a presente ata, que foi por todos lida e aprovada.

Rio de Janeiro, 8 de julho de 2018.

Original assinado
Marco Antonio Magalhães Pacheco
Presidente

Original assinado
Gabriela Braune de Castro Lopes
Secretária